

SUMILLA

SOLICITA DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS PAGADOS EN EXCESO POR AJUSTE DE VALOR, CON INTERESES.



SEÑOR INTENDENTE DE LA ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO — SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

RAZÓN SOCIAL CORPORACIÓN TEXTIL ANDINA S.A.C.	RUC 20602847513	FECHA DE PRESENTACIÓN 24/07/2026
DOMICILIO FISCAL Av. Separadora Industrial 1234, Urb. Santa Raquel, Ate, Lima - Perú		
REPRESENTANTE LEGAL Carlos Mendoza Silva		

2. PETITORIO

Que, al amparo del artículo 156° de la Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo N.° 1053) y de los artículos 38° y 43° del Código Tributario, solicito la **devolución de los tributos pagados en exceso** mediante la Autoliquidación N.° **118-2026-AL-0862**, ascendente a **US\$ 4,583.10** (S/ 15,582.54), **más los intereses** que se devenguen hasta la fecha efectiva de devolución.

3. FUNDAMENTOS DE HECHO

- Mediante la DAM N.° **118-2026-10-004123**, numerada el 09/07/2026 bajo la modalidad de despacho anticipado, mi representada destinó al régimen de Importación para el Consumo la mercancía consistente en polos de algodón 100% para hombres o mujeres, subpartida nacional 6109.10.00.39.
- Asignado el canal rojo, el reconocimiento físico concluyó **conforme** en especie, cantidad, calidad, estado y clasificación arancelaria, según Acta N.° **118-2026-AF-1194**, formulándose observación únicamente respecto del valor declarado.
- Mediante Notificación de Duda Razonable N.° **118-2026-000-NDR-3271** se ajustó el valor en aduana de US\$ 19,446.00 a US\$ 29,846.00, sobre la base de valores de referencia del SIVEP.
- A fin de obtener el levante y evitar mayores gastos de almacenaje, mi representada se autoliquidó la diferencia de tributos **bajo expresa reserva** de solicitar su devolución, sin allanarse al valor determinado.
- Se acredita documentalmente que el valor declarado constituye el **precio realmente pagado** al proveedor, conforme al Primer Método de Valoración, no existiendo vinculación entre las partes ni condiciones o contraprestaciones que afecten el precio.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 1° del Acuerdo de Valoración de la OMC establece que el valor en aduana es, en primer término, el **valor de transacción**, esto es, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías, siempre que se cumplan los requisitos allí previstos. Los valores de referencia del SIVEP constituyen únicamente **indicadores de riesgo** para el control, y no pueden sustituir al valor de transacción debidamente acreditado, conforme a la Decisión 6.1 del Comité de Valoración de la OMC y al artículo 13° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 186-99-EF. Acreditado el precio realmente pagado, corresponde la devolución de lo pagado en exceso, dentro del plazo de prescripción de cuatro (4) años, con los intereses previstos en el artículo 38° del Código Tributario.

5. MEDIOS PROBATORIOS QUE SE ADJUNTAN

- Lista de precios vigente del proveedor Tirupur Knitwear Exports Pvt. Ltd., coincidente en códigos y precios con la factura declarada.
- Factura comercial y packing list del embarque.
- Comprobantes de transferencia bancaria internacional acreditando el pago íntegro al proveedor.
- Contrato de compraventa internacional y correspondencia comercial de la negociación.
- Estados financieros y registro contable de la operación.
- Copia de la DAM, del Acta de Aforo, de la Notificación de Duda Razonable y de la Autoliquidación cancelada.

POR TANTO: solicito a usted, señor Intendente, tener por presentada la presente solicitud, admitirla a trámite y, en su oportunidad, declararla **fundada**, disponiendo la devolución del monto solicitado más los intereses de ley.


CORPORACIÓN TEXTIL ANDINA S.A.C.
R.U.C. 20602847513
REPRESENTANTE LEGAL. FIRMA Y SELLO

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Mendoza Silva — Corporación Textil Andina S.A.C.


CACH AGENTES DE ADUANA S.A.C.
RESPONSABLE OFICIAL: N° 6478
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

AGENTE DE ADUANA
CACH Agentes de Aduana S.A.C.